

1516504-85.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EWERTON JESUS DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

EWERTON JESUS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e, porque, segundo apurado, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516504-85.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516504-85.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EWERTON JESUS DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

EWERTON JESUS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e, porque, segundo apurado, no dia 11 de maio de 2021, por volta das 14 horas e 47 minutos, no local mencionado, trazia consigo e guardava, 48 porções de maconha, com peso líquido de 132,4 gramas, 63 porções de cocaína com peso líquido de 37,1 gramas, 82 porções de cocaína na forma

de "crack" com peso líquido de 9,1 gramas e 07 frascos, contendo 49 mililitros de tricloroetileno (lança-perfume), em desacordo com autorização legal ou regulamentar, além do valor em espécie de R\$ 171,50 conforme auto de exibição e apreensão de fls.28/29 e laudo de constatação de fls.07/11.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado, apresentando resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, não sendo o caso de suspensão condicional do processo ou de acordo de não persecução penal, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas policiais e, ao final, foi realizado o interrogatório do réu.

Em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa pugnou pela absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, a absolvição é medida certa e justa.

A autoria restou controvertida diante do conjunto probatório.

Os policiais militares contaram que prenderam o réu em local conhecido pelo tráfico de drogas, momento em que ele trazia consigo e guardava uma pequena mala vermelha contendo as drogas descritas na denúncia. Ao final, disseram que presenciaram quando o acusado dispensou a bolsa contendo os entorpecentes.

Interrogado, o acusado negou a prática do crime. Disse que no momento estava fumando maconha com alguns parentes e que foi abordado. Afirma que a droga encontrada não lhe pertencia.

Pois bem. Com precisão apontou a defesa: Com efeito, Ewerton negou a prática do delito e apresentou justificativas críveis sobre o porquê de estar no local dos fatos, já que estava apenas fazendo o uso de maconha com os primos, e não comercializando entorpecentes. A veracidade de sua narrativa pode ser obtida pelas gravações da câmera dos policiais, que não filmaram o acusado com qualquer bolsa ou drogas, bem como mostram o réu tranquilo durante toda a abordagem. Além disso, confirmam que ele foi abordado na calçada e não dentro de um ferro-velho.

(destaquei)

Desta forma a prova é frágil e não autoriza o édito condenatório. As câmeras corporais não registraram integralmente a abordagem, deixando em dúvidas a propriedade da droga apreendida.

Portanto, como se sabe, a finalidade da prova é levar o julgador à certeza em matéria de fato. Daí que a prova insuficiente para a condenação é aquela que não logrou produzir a almejada certeza, permitindo com que o espírito do magistrado permaneça acometido do estado de dúvida.

Ademais, no dizer de MALATESTA, para legitimar a absolvição, não ocorre a certeza da inocência, bastando julgá-la possível, dentro da incerteza da culpabilidade". (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, 2.^a ed. Trad. Paulo Capitanio, Campinas: Bookseller, 2001, p. 48-49).

Aliás, conforme já se decidiu "A culpa não se presume e nem pode ser deduzida por simples ilações acerca da culpabilidade do agente. Deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável" (RT 415/281).

Em outras palavras, em caso de dúvida insolúvel, penso que o interesse social da liberdade individual deve prevalecer, ou seja, a condenação não pode repousar sobre hipóteses, daí decorrendo que a dúvida deve sempre ser decidida a favor do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório e o faço para absolver o réu EWERTON JESUS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, da acusação de ter praticado o delito capitulado na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Revogo a prisão preventiva. Expeça-se alvará.

Isenta de custas

P.I.C.

São Paulo, data da assinatura.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA